LICENCE 1 DROIT · MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE

Année universitaire 2026-2027

Le cas pratique et le commentaire de décision

Fiche méthode

Vue d'ensemble. Les deux exercices comparés en un tableau.

1. Le cas pratique. Le travail au brouillon, la structure du devoir (plusieurs problèmes ou un seul), les règles de rédaction et deux copies modèles.

2. Le commentaire de décision. Lire un arrêt, la fiche de décision en cinq étapes, le problème de droit, le plan du commentaire, le sens, la valeur et la portée, et un exemple complet.

3. Avant de rendre la copie. Une liste de vérification pour chaque exercice.

Sommaire

Vue d'ensemble **3**

1. La méthode du cas pratique **4**
1. Le travail au brouillon 4
2. La structure du devoir : plusieurs problèmes 4
3. La structure du devoir : un seul problème 5
4. Les règles de rédaction 5
5. Exemple de rédaction : plusieurs problèmes 6
6. Exemple de rédaction : un seul problème 7

2. La méthode du commentaire de décision **8**
1. Lire une décision de la Cour de cassation 8
2. La fiche de décision en cinq étapes 8
3. Dégager le problème de droit 9
4. Notions et abréviations utiles 9
5. De la fiche au commentaire 10
6. Sens, valeur et portée 10
7. Les erreurs à éviter 10
8. Exemple : fiche de décision et plan de commentaire 11

3. Avant de rendre la copie **12**
Le cas pratique 12
Le commentaire de décision 12

Vue d'ensemble

Le cas pratique et le commentaire de décision mobilisent les mêmes connaissances, mais dans deux directions opposées. Dans le **cas pratique**, on part des **faits** pour trouver la règle et donner une solution. Dans le **commentaire**, on part d'une **solution déjà rendue** par un juge pour l'expliquer, l'apprécier et en mesurer la portée.

	Cas pratique	Commentaire de décision
Point de départ	Des faits concrets et une personne qui consulte	Une décision de justice déjà rendue
Ce qu'on attend	Résoudre le ou les problèmes de droit	Expliquer, apprécier et situer la décision
Travail préalable	Relever les faits utiles, les qualifier, poser les problèmes	Établir la fiche de décision en cinq étapes
Plan	Pas de plan I/A/B : un titre par problème (I, II, III…), ou rédaction en bloc s'il n'y en a qu'un	Plan obligatoire en deux parties et deux sous-parties (I, A, B ; II, A, B)
Cœur de la copie	La règle, puis « En l'espèce », puis la solution	Le sens, la valeur et la portée de la décision
Erreur classique	Réciter le cours sans l'appliquer aux faits	Raconter l'arrêt au lieu de le commenter

> **À RETENIR — le fil conducteur**
> Dans les deux exercices, la qualité se joue sur la **précision** : la règle exacte (texte et article), le problème de droit bien formulé et une réponse franche à la question posée.

1. La méthode du cas pratique

Le **cas pratique** place l'étudiant dans la situation d'un juriste consulté : à partir de faits concrets, il doit relever les questions de droit qu'ils soulèvent et leur apporter une réponse argumentée, fondée sur les règles en vigueur. L'objectif n'est pas de réciter le cours, mais de **raisonner** : appliquer une règle générale à une situation particulière.

1. Le travail au brouillon

1. **Lire l'énoncé deux fois**, la seconde fois crayon en main. Souligner ce qui compte juridiquement : les **dates** (elles commandent les délais), l'**âge** et la **qualité** des personnes (mineur, époux, commerçant, magistrat), les **lieux** (ils commandent la compétence des tribunaux), les **actes** accomplis (vente, reconnaissance, mariage), les **sommes** et la **question posée** à la fin de l'énoncé.
2. **Écarter le décor** : un détail pittoresque (le « luxueux manoir », le « mannequin en vogue ») n'a pas d'intérêt juridique, sauf s'il révèle un élément utile.
3. **Qualifier les faits** : traduire chaque situation en termes juridiques. « Elle ne donne plus de nouvelles » devient **absence** ; « une photo publiée sans son accord » devient **atteinte au droit à l'image**.
4. **Dégager les problèmes de droit** : une question par difficulté juridique, posée dans un **ordre logique** (la question préalable avant sa conséquence : la situation de l'épouse avant le remariage du mari).
5. **Rechercher les règles** : texte précis (loi, numéro, article), adage, jurisprudence. Pour chaque règle, lister ses **conditions** : ce sont elles que l'on vérifiera une à une.
6. **Confronter** les faits à chaque condition, puis **arrêter la solution** avant de rédiger.

2. La structure du devoir : plusieurs problèmes

Partie	Contenu	Formule type
Résumé des faits	Les faits utiles, dans l'ordre chronologique, en quelques phrases, sans recopier l'énoncé	« Le 31 mars 2012, Mme X… »
Qualification juridique des faits	Le domaine juridique auquel se rattachent les faits	« Les faits ainsi présentés se rapportent à… »
Énoncé des problèmes	Les questions de droit, sous forme interrogative	« Ils posent les problèmes de droit suivants : … ? … ? »
Annonce du plan	L'ordre dans lequel les problèmes seront traités	« Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi. »

Puis chaque problème est traité sous un titre numéroté (**I**, **II**, **III**…), en six temps :

Étape	Contenu	Formule type
1. L'intitulé	Un titre court qui annonce la question	« I. La situation juridique de Mme X »
2. Le rappel des faits	Les seuls faits utiles à ce problème	« Mme X est sans nouvelles depuis… »

Étape	Contenu	Formule type
3. L'énoncé du problème	La question de droit à résoudre	« Quelle est donc la situation juridique de Mme X ? »
4. La règle de droit	Le texte exact, ses conditions, l'adage ou la jurisprudence	« Aux termes de l'article … de la loi n° …, … »
5. L'application	La confrontation des faits avec chaque condition de la règle	« En l'espèce, … »
6. La solution	La réponse nette au problème posé	« En conclusion, … » ; « En définitive, … »

PIÈGE À ÉVITER — Pas de plan I / A / B

Le plan en deux parties et deux sous-parties (I, A, B ; II, A, B) est celui de la dissertation et du commentaire. Il n'est **pas autorisé** dans le cas pratique : on numérote les problèmes (I, II, III…), sans subdivisions A et B.

3. La structure du devoir : un seul problème

Lorsque les faits ne soulèvent qu'**un seul problème**, la méthode change : la rédaction se fait **en bloc**, sans introduction à part ni développement à part. On enchaîne :

1. **Résumé des faits**.
2. **Qualification juridique des faits**.
3. **Énoncé du problème** à résoudre.
4. **Règle de droit** applicable.
5. **Application** de la règle aux faits (« En l'espèce… »).
6. **Solution**.

À RETENIR — Rédaction en bloc

Pas de titre numéroté (I, II), pas d'annonce de plan ni de « rappel des faits » distinct : après le problème de droit, on enchaîne directement la règle, l'« en l'espèce » et la solution, en paragraphes liés par des transitions (« Par ailleurs », « Enfin », « En l'espèce », « De plus », « En somme »).

4. Les règles de rédaction

- **Une règle exacte** : citer le texte ivoirien précis (« article 6 de la loi n° 2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition »), et non une formule vague.
- **Une définition légale complète** : lorsque la loi définit une notion, reproduire tous ses éléments, car ce sont eux que l'on vérifie un à un dans l'application. Exemple : l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans nouvelles, de sorte que son existence est devenue incertaine (article 1er de la loi n° 2022-885).
- **Une application réelle** : reprendre chaque condition de la règle et dire si elle est remplie, faits à l'appui. C'est la partie la plus valorisée.
- **Une solution franche** : oui ou non, et à quelles conditions. Si un fait est incertain, raisonner par hypothèses (« si… alors… ; si au contraire… »).
- **Répondre à la question posée** par la personne qui consulte : peut-il se remarier, obtenir réparation, saisir tel tribunal ?

- **Ne jamais inventer de faits** ni modifier ceux de l'énoncé.
- **Écrire simplement** : phrases courtes, au présent, paragraphes aérés.

Erreur fréquente	Bonne pratique
Recopier l'énoncé en guise de résumé	Résumer les seuls faits utiles, dans l'ordre chronologique
Réciter tout le cours sur la question	Ne citer que les règles utiles à la solution
Mélanger la règle et l'application	Énoncer la règle, puis l'appliquer « en l'espèce »
Oublier de conclure	Terminer chaque problème par une solution claire
Traiter la conséquence avant la question préalable	Classer les problèmes dans un ordre logique

5. Exemple de rédaction : plusieurs problèmes

> **Résumé des faits.** Le 31 mars 2012, Mme WERE-WERE est confrontée à un mouvement insurrectionnel armé. Elle s'abrite et donne de ses nouvelles à son mari pendant sept jours. Profitant d'une accalmie, elle trouve refuge chez son frère. Depuis lors, son mari et ses enfants sont sans nouvelles d'elle. M. WERE-WERE souhaite se remarier.
>
> **Qualification.** Les faits ainsi présentés se rapportent à l'incertitude sur l'existence de la personne physique.
>
> **Problèmes.** Ils posent les problèmes de droit suivants : quelle est la situation juridique de Mme WERE-WERE ? M. WERE-WERE peut-il se remarier ?
>
> **Plan.** Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi.
>
> **I. La situation juridique de Mme WERE-WERE.** Depuis le 31 mars 2012, Mme WERE-WERE n'a plus donné de nouvelles à sa famille, après s'être abritée d'un mouvement insurrectionnel puis réfugiée chez son frère. Quelle est donc sa situation juridique ? Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2022-885 relative à l'absence et à la disparition, l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles, de sorte que son existence est devenue incertaine. Selon l'article 13 de la même loi, le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. En l'espèce, Mme WERE-WERE a continué de donner de ses nouvelles pendant sept jours après les troubles, et elle a cessé de paraître alors qu'elle se trouvait en sécurité chez son frère : ses dernières nouvelles ne font pas suite à une situation de nature à mettre sa vie en danger. En conclusion, sa situation s'apparente à l'absence.
>
> **II. Le remariage de M. WERE-WERE.** M. WERE-WERE, sans nouvelles de son épouse depuis 2012, souhaite se remarier. M. WERE-WERE peut-il se remarier ? Selon l'article 6 de la même loi, le mariage de l'absent se dissout à compter du jour où le jugement déclaratif d'absence est devenu définitif. En l'espèce, aucune démarche n'a été entamée pour faire déclarer l'absence. En définitive, M. WERE-WERE ne peut pas, à l'heure actuelle, se remarier ; il doit d'abord faire déclarer l'absence de son épouse.

6. Exemple de rédaction : un seul problème

L'affaire MAINSMAINCE (atteinte à l'honneur d'un homme politique) ne soulève qu'un seul problème : elle se rédige donc en bloc.

> **Résumé des faits.** M. MAINSMAINCE est un homme politique très connu. Malade, amaigri et épuisé, il se promène un soir au coucher du soleil, dans une tenue qui camoufle son corps. Un journaliste le reconnaît et publie dans le quotidien « Zié voit » un article intitulé « Homme politique et maladie du siècle », qui affirme que M. MAINSMAINCE est atteint du SIDA. L'article est illustré d'une photo prise le soir même à son insu, suivie de la légende : « Peut-on cacher le soleil de sa main ? ». En réalité, M. MAINSMAINCE souffre d'une tuberculose doublée d'un cancer de la peau. Choqué par ces écrits et par la parution de sa photo, il souhaite faire réparer l'atteinte portée à son honneur.
>
> **Qualification juridique.** Les faits ainsi présentés se rapportent aux **droits de la personnalité**, plus précisément à la protection de l'**intégrité morale** de la personne : son honneur, sa vie privée et son image.
>
> **Problème de droit.** Une personnalité publique faussement présentée par la presse comme atteinte d'une maladie, avec une photographie prise sans son consentement, peut-elle obtenir réparation de l'atteinte portée à son intégrité morale ?
>
> Selon l'article 90 de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, la **diffamation** est « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
>
> Par ailleurs, toute personne, même connue du public, a droit au **respect de sa vie privée**, dont fait partie son **état de santé**, et au **respect de son image** : sa photographie ne peut être publiée sans son consentement.
>
> Enfin, aux termes de l'article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
>
> En l'espèce, le journal attribue à M. MAINSMAINCE une maladie dont il n'est pas atteint, et la légende moqueuse laisse entendre qu'il dissimule un fait honteux. Cette imputation est **fausse** et porte atteinte à son honneur et à sa considération : elle constitue une **diffamation**. Le fait étant faux, le journaliste ne peut se défendre en invoquant sa vérité.
>
> De plus, l'article divulgue des informations sur l'**état de santé** de M. MAINSMAINCE, ce qui porte atteinte à sa **vie privée**, et publie sa **photographie**, prise à son insu au cours d'une promenade privée, ce qui porte atteinte à son **droit à l'image**. Sa notoriété politique autorise la presse à commenter ses activités publiques, non à exposer sa santé et son corps. Ces fautes lui causent un **préjudice moral** certain.
>
> En somme, M. MAINSMAINCE peut agir sur deux plans. **Au pénal**, il porte plainte pour diffamation contre le journaliste et le directeur de publication, dans les délais brefs prévus par la loi sur la presse. **Au civil**, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il obtient des **dommages et intérêts**, le **retrait de l'article** et de tous les supports de diffusion, ainsi que la publication d'un **droit de réponse**.

2. La méthode du commentaire de décision

Commenter une décision, c'est d'abord la **comprendre** (ce qu'elle décide et pourquoi), puis l'**apprécier** (est-elle fondée ?) et en mesurer la **portée** (quelle est son influence ?). Tout commence par la **fiche de décision**, qui en est le squelette.

1. Lire une décision de la Cour de cassation

Élément	Où le trouver	Ce qu'il apprend
Le visa	« Vu l'article… » ou « Vu le principe… », en tête	Le texte ou le principe sur lequel la Cour fonde sa décision ; sa présence annonce souvent une **cassation**
Les faits et la procédure	Les premiers « Attendu que… »	Ce qui s'est passé et le parcours de l'affaire
La décision attaquée	« Attendu que l'arrêt attaqué a… aux motifs que… »	La solution des juges du fond et leurs raisons
Le moyen du pourvoi	« Alors, selon le moyen, que… »	La thèse de l'auteur du pourvoi
La réponse de la Cour	« Mais attendu que… » (rejet) ; « Attendu cependant que… » (cassation)	Les **motifs** de la Cour : le cœur de la décision
Le dispositif	Après « **Par ces motifs** »	Ce que la Cour décide : rejet, ou cassation avec ou sans renvoi

2. La fiche de décision en cinq étapes

Étape	Contenu	Conseil
1. Les références	**Nature** de la décision (arrêt de cassation, de rejet, jugement), **juridiction** et chambre, **date**, **parties** opposées	« Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le…, dans un litige opposant X à Y. »
2. Les faits	Les faits matériels, dans l'ordre chronologique, avant toute procédure	Les faits sont **différents des prétentions** : ne pas y mettre ce que réclament les parties
3. La procédure	Le parcours judiciaire : saisine du premier juge, décision, appel, décision d'appel et ses motifs, pourvoi et sa demande	Préciser **qui** agit, **devant quelle juridiction**, **pour demander quoi**, et le sens de chaque décision
4. Le problème de droit	La question de droit posée à la **dernière juridiction saisie**	Question **abstraite** : le nom d'aucune partie ne doit y apparaître
5. La solution	La réponse de la dernière juridiction saisie : ses **motifs** puis son **dispositif**	C'est l'expression « **par ces motifs** » qui sépare les deux : avant elle les motifs, après elle le dispositif

3. Dégager le problème de droit

Deux méthodes, à combiner :

1. **La confrontation des thèses** : opposer ce que soutient chaque partie, ou ce qu'ont jugé les juridictions successives. Le problème naît du point de désaccord.
2. **L'anticipation de la solution** : partir de la réponse de la dernière juridiction et se demander à quelle question elle répond.

La bonne démarche consiste à **faire la confrontation**, puis à **vérifier** que la solution finale répond bien à la question formulée.

Formulation	Appréciation
« Mme Segers peut-elle obtenir la majoration pour ses jumeaux ? »	**Mauvaise** : concrète, nomme une partie
« Les enfants simplement conçus ont-ils la personnalité juridique ? »	**Mauvaise** : trop large, hors du contexte du litige
« Une police d'assurance-décès qui majore le capital pour chaque enfant à charge vivant au foyer au moment du décès doit-elle prendre en compte les enfants simplement conçus à cette date ? »	**Bonne** : abstraite, précise, et la solution y répond

4. Notions et abréviations utiles

- Il n'existe qu'**une seule Cour de cassation par pays**. Elle est **juge du droit** : elle vérifie l'application de la loi, sans rejuger les faits. Le **tribunal** et la **cour d'appel** sont des **juridictions du fond** : ils jugent les faits et le droit.
- Exceptionnellement, la Cour de cassation statue elle-même **sur le fond** : quand elle casse **sans renvoi** parce qu'il ne reste rien à juger, ou quand elle statue **sur évocation**, c'est-à-dire qu'après avoir cassé, elle juge elle-même l'affaire en fait et en droit. La CCJA de l'OHADA statue toujours ainsi après cassation.
- Une décision peut aller directement du tribunal à la Cour de cassation : c'est le cas lorsque le tribunal a statué **en premier et dernier ressort** (aucun appel possible).
- Une **cassation avec renvoi** remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et les renvoie devant une autre juridiction de même nature (une autre cour d'appel).

Abréviation	Sens
Cass. civ. 1re	Cour de cassation, première chambre civile
Cass. crim. / **Cass. soc.** / **Cass. com.**	Chambre criminelle / sociale / commerciale
Cass. ass. plén. / **Ch. mixte**	Assemblée plénière / chambre mixte
CA	Cour d'appel
TPI / **Trib.**	Tribunal de première instance / tribunal
CCJA	Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA
Bull. civ. / **D.** / **JCP**	Bulletin civil de la Cour de cassation / Recueil Dalloz / Semaine juridique (recueils où l'arrêt est publié)

5. De la fiche au commentaire

Le commentaire proprement dit se rédige ensuite comme une dissertation, avec un **plan en deux parties et deux sous-parties** (I, A, B ; II, A, B), cette fois obligatoire.

Partie	Contenu
Introduction	Une phrase d'accroche liée au thème ; la fiche de décision sous forme rédigée et condensée (faits, procédure, prétentions) ; le **problème de droit** ; la **solution** en une phrase ; l'**annonce du plan**
I. Le sens de la décision	Ce que décide la juridiction et sur quel fondement : expliquer la règle appliquée, ses conditions, son raisonnement
II. La valeur et la portée	Apprécier la solution (est-elle conforme aux textes, juste, cohérente ?) et mesurer sa portée : arrêt de principe ou d'espèce, publication, suites, solution en droit ivoirien

- Les **titres** doivent être précis et tirés de la décision, jamais génériques (« I. Le sens », « II. La portée » ne suffisent pas).
- Chaque partie s'ouvre sur un **chapeau** qui annonce les sous-parties ; une **transition** relie le I au II.
- Ne jamais **paraphraser** l'arrêt : on l'explique et on le discute, en citant ses formules entre guillemets.

6. Sens, valeur et portée

Question	Ce que tu cherches
Sens	Que décide la juridiction, et sur quel fondement ? Quelle règle applique-t-elle, et comment l'interprète-t-elle ?
Valeur	La solution est-elle juridiquement fondée ? Est-elle opportune, cohérente avec les textes et la jurisprudence antérieure ?
Portée	Quelle influence aura-t-elle ? Arrêt de principe ou d'espèce, revirement ou confirmation, effet sur le droit ivoirien.

> **À RETENIR — Principe ou espèce**
> Un **arrêt de principe** pose une règle générale, souvent dans un attendu de principe placé en tête, au visa d'un texte ou d'un principe. Un **arrêt d'espèce** tranche un cas particulier au vu de ses faits et n'a qu'une portée limitée.

7. Les erreurs à éviter

- Raconter l'arrêt au lieu de le commenter.
- Faire un commentaire « à côté » : une dissertation sur le thème qui oublie la décision.
- Plaquer des titres passe-partout (« Le sens », « La portée »).
- Oublier de citer la décision entre guillemets pour appuyer chaque idée.
- Confondre la thèse du demandeur au pourvoi avec la solution de la Cour.

8. Exemple : fiche de décision et plan de commentaire

> **Références.** Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation française le 10 décembre 1985, dans un litige opposant Mme Segers à la compagnie d'assurance Euravie.
>
> **Faits.** Bernard Segers adhère à une assurance-groupe qui garantit, en cas de décès, un capital majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer. Il décède le 1er mars 1980 ; son épouse met au monde des jumeaux le 24 mai 1980. L'assureur refuse la majoration pour ces enfants, non nés au jour du décès.
>
> **Procédure.** Mme Segers assigne l'assureur en paiement d'un complément de 108 062 francs. La cour d'appel de Paris rejette sa demande le 24 mai 1984. Toujours insatisfaite, Mme Segers forme un pourvoi en cassation en invoquant la règle *infans conceptus*.
>
> **Problème de droit.** Une police d'assurance-décès qui majore le capital pour chaque enfant à charge vivant au foyer au moment du décès doit-elle prendre en compte les enfants simplement conçus à cette date ?
>
> **Solution.** La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles, au motif que la détermination des enfants à charge doit respecter le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt.

Plan de commentaire proposé

- I. La reconnaissance d'un droit à l'enfant simplement conçu (A. Un principe général du droit ; B. Appliqué à l'assurance-décès)
- II. Les conditions de cette reconnaissance (A. L'intérêt de l'enfant ; B. La naissance de l'enfant vivant)

> **EN MARGE — Portée de la décision**
>
> La Cour de cassation érige l'adage *infans conceptus* en **principe général du droit** et l'applique au-delà des successions et des libéralités, ici à un contrat d'assurance. En droit ivoirien, le même raisonnement vaut ; depuis 2019, il suffit que l'enfant naisse vivant.

3. Avant de rendre la copie

Le cas pratique

- Le **résumé des faits** ne retient que les faits utiles, dans l'ordre chronologique.
- La **qualification juridique** rattache les faits à une notion précise.
- Chaque **problème** est formulé sous forme de question, en termes juridiques.
- Chaque **règle** est citée avec son texte et son article ; une définition légale est reproduite en entier.
- L'**application** reprend chaque condition de la règle, faits à l'appui (« En l'espèce… »).
- Chaque **solution** répond par oui ou par non, et précise à quelles conditions.
- Aucun plan I/A/B ; un seul problème se rédige **en bloc**.

Le commentaire de décision

- La **fiche de décision** est complète : références, faits, procédure, problème de droit, solution.
- Le **problème de droit** est abstrait, sans nom de partie, et s'adresse à la dernière juridiction saisie.
- L'**introduction** contient l'accroche, la fiche rédigée, le problème, la solution et l'annonce du plan.
- Le **plan** est en deux parties et deux sous-parties, avec des titres précis tirés de la décision.
- Chaque partie a un **chapeau** ; une **transition** relie le I au II.
- Chaque idée s'appuie sur une **citation** de la décision entre guillemets.
- Le **sens**, la **valeur** et la **portée** de la décision sont tous traités.